

<제14장 쟁의행위.제03절 쟁의행위 시기·절차의 정당성>

[기출][2][2010-2]노동조합 쟁의행위의 절차적 정당성의 요건, 절차 위반 시 효력

《【문제2】 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합의 쟁의행위의 절차적 정당성에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제2> 노동조합 쟁의행위의 절차적 정당성의 요건, 절차 위반 시 효력

I. 문제의 제기

- 노동조합의 쟁의행위는 근로조건의 향상을 위하여 단체교섭이 결렬되었을 때 최후의 수단으로 행사되는 집단적 행위이다. 그러나 쟁의행위는 사용자와 제3자에게 심대한 피해를 초래할 수 있으므로, "헌법 제33조"가 노동3권을 보장하면서도 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 쟁의행위의 요건과 한계를 엄격히 규율한다. 특히, 절차적 정당성 요건은 쟁의행위의 합법성을 가르는 중요한 기준으로서, 이를 갖추지 못한 쟁의행위는 불법성을 면할 수 없다. 이하에서는 노조법상 쟁의행위의 절차적 정당성 요건과 그 결여 시 효과를 설명한다.

II. 쟁의행위의 절차적 정당성 요건

1. 조정절차 전치주의

- "노조법 제45조"는 조정절차를 거치지 아니하면 이를 행할 수 없다고 규정한다. 이는 노사 간 자율적 해결을 촉진하고 쟁의행위를 최후의 수단으로 제한하기 위한 것이다. 따라서 노동위원회의 조정 절차를 거치지 않고 개시된 쟁의행위는 절차적 정당성을 상실한다. "판례"는 조정절차를 거치지 아니한 쟁의행위는 위법하다고 본다.

2. 조합원 찬반투표

- "노조법 제41조 제1항"은 쟁의행위는 조합원의 직접·비밀·무기명투표에 의하여 조합원 과반수의 찬성을 얻어야 한다고 규정한다. 이는 쟁의행위가 단체의 민주적 정당성을 확보하고, 조합원 다수의 의사를 반영하도록 하기 위함이다. "판례"는 조합원 과반수의 찬성 없는 쟁의행위는 위법하다고 본다.

3. 예고의 의무

- 노조법은 쟁의행위 개시 전 별도의 예고 의무를 규정하고 있지는 않다. 그러나 "판례"는 예고가 없었다는 이유만으로 쟁의행위의 정당성을 부정하지는 않는다. 다만, 쟁의행위가 사용자에게 예측 불가능한 중대한 피해를 입히거나 공중의 생명, 건강, 안전을 위태롭게 할 우려가 있는 경우, 예고 없는 쟁의행위는 신의칙상 정당성이 부정될 수 있다고 보았다.

4. 필수공익사업의 경우 특징

- "노조법 제71조" 이하에 따르면, 철도, 전기, 가스 등 필수공익사업에서는 국민경제 및 공공복리를 보호하기 위해 보다 강화된 절차가 적용된다. 예컨대 필수공익사업에서의 쟁의행위는 15일간의 쟁의조정기간을 거친 후, 중앙노동위원회의 조정 결정이 내려진 후에만 가능하다.

III. 절차적 정당성 결여의 효과

1. 쟁의행위 자체의 불법성

- 위와 같은 절차적 요건을 갖추지 못한 쟁의행위는 노조법에 따른 정당한 쟁의행위로 인정되지 못한다. 따라서 해당 쟁의행위는 불법 파업으로 평가되며, 근로자는 근로계약상 의무를 위반한 것으로 간주된다.

2. 형사상·민사상 책임

- 형사상으로는 업무방해죄("형법 제314조"), 건조물침입죄 등이 성립할 수 있다. 민사상으로는 사용자가 쟁의행위로 인한 손해배상청구를 제기할 수 있고, 판례는 절차적 요건을 결여한 파업에 대하여 사용자 손해배상청구를 인정하고 있다.

3. 노동법상 보호 배제

- 절차적 요건을 갖추지 못한 쟁의행위에 참가한 근로자는 "노조법 제3조"의 면책조항, 즉 정당한 쟁의행위에 대한 민·형사상 책임 면제의 보호를 받을 수 없다. 또한, 사용자는 해당 근로자에 대하여 징계·해고 등의 불이익 조치를 취할 수 있으며, 부당노동행위로 다루기 어렵다.

IV. 결론

- 노조법상 쟁의행위는 헌법상 노동3권 보장의 핵심적 실현 수단이나, 그 행사에 있어서 절차적 정당성을 엄격히 요구한다. 구체적으로는 조정절차 전치, 조합원 직접·비밀·무기명 투표, 사용자에게 대한 사전 통보가 반드시 준수되어야 하며, 필수공익사업의 경우에는 추가적 제한이 가해진다. 이러한 절차를 거치지 않은 쟁의행위는 불법으로 평가되며, 근로자들은 민·형사상 책임과 징계책임을 부담한다. 따라서 노동조합은 쟁의행위의 정당성을 확보하기 위하여 법령이 정한 절차를 엄격히 준수해야 하며, 사용자는 절차 위반 여부를 근거로 쟁의행위의 정당성을 다툴 수 있다. 결론적으로, 절차적 정당성은 쟁의행위 합법성 판단의 필수적 요건으로서, 이를 위반한 쟁의행위는 노동3권의 보호 범위를 벗어나게 된다.